النُّبذة العَلِيَّة

نَظمُ المَجلّة العَدْليّة

في القَواعِد الفِقْهيّة

تأليف

درجات محمود حرسي

تقريظ

أ.د. عبد الرّحمن بن عليّ الحطّاب

أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مكتبة القرطاس

النُّبْذَةُ العَلِيَّة

نَظْمُ المَجَلَّة العَدْلِيَّة

في القَواعِدِ الفِقْهِيَّة

تأليف

درجات محمود حرسي

تقريظ

أ.د. عَبد الرَّحمَن بن عَلِيّ الحَطَّاب

أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مكتبة القرطاس

عنوان الكتاب : النبذة العلية نظم المجلة العدلية

تأليف : درجات محمود حرسي

عدد الأبيات : ١٠٠

عدد الصفحات : ٣٠

الإصدار : الأول

الناشر : مكتبة القرطاس

تاريخ النشر: ١٤٤٧ هـ




بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الأمين، وبعد:

فإنَّ المنظومة الموسومة بـ «**النبذة العليَّة نظم المجلَّة العدليَّة في القواعد الفقهيَّة**»، للشيخ درجات محمود حرسي، مع جمالها وحسنها، وسبك مقالتها، قد زادت حسنًا وشرفًا لتعلقها بعلم القواعد الفقهيَّة، الذي نال شرفه بتعلقه بالفقه، ثمَّ زادت حسنًا بتعلقها بقواعد مجلة الأحكام، المنتخبة من فحول من العلماء لتكون مرجعًا للقضاة، وهذه القواعد في ذاتها تعبَّر عن مبادئ قانونيَّة، وكليَّات مقرَّرة في الفقه الإسلامي، تجمع فروعًا وأحكامًا لا تحصى، وتنزَّل عليها حوادث ووقائع ونوازل شتَّى.

وكان وما زال لي اهتمام وأعمال بحثيَّة حول قواعد مجلَّة الأحكام العدليَّة، ومن تلك الأعمال : البحث الموسوم بـ(منهج الشيخ أحمد بن محمَّد الزرقا في شرحه لقواعد مجلَّة الأحكام)، وفي المبحث الرابع عشر منه، ذكرت ترتيبًا مقترحًا لقواعد المجلَّة، بيَّنت أسباب ذلك، وشرعت

ببعض الأعمال حولها، كـ (التطبيق الأصولي لتراجم قواعد مجلَّة الأحكام العدليَّة)، و(محل إعمال القاعدة الفقهيَّة)، و(تخريج القواعد الفقهيَّة على القواعد الأصوليَّة)، وكنت راغبا في شرح قواعد المجلَّة بالترتيب المقترح، وأبحث عمن ينظم لي تلك القواعد، لأقوم بشرحها وتقريبها، علَّها تكون مادة تدرس في المعاهد الشرعيَّة والأكاديميات، أو الدورات العلميَّة.

ولما وقفت على نظم الشيخ درجات محمود حرسي، المسمَّى (**المناهل الزلالة على الدلالة من الرسالة**)، أعجبني نظمه، فأخبرته برغبتي ولم يتردد، بل أجابني بسرعة، وأسرع منه أنني أرسلت له القواعد ليلاً، وفي صبيحة الغد، إذ هي مصروفة نظمًا في جوالي، سائلاً المولى أن يبارك له، ويحفظه من كل ذي شر. وإن كان من عتبٍ فإني اشترطت عليه أن يكون العمل بمقابل، لكنه بعد انتهاء العمل رفض أخذ شيء عليه، سائلاً المولى أنَّ يجعل عمله هذا من الباقيات الصالحات، ورفعة لدرجات في الدرجات، والله الموفق .

أ.د. عبدالرحمن بن علي الحطَّاب

أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلاميَّة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مقدِّمَة المَنظُومَة

١- الحَمدُ للهِ عَلَى الإحكَامِ ... قَوَاعِدَ التَّشرِيعِ فِي الأحكَامِ

٢- حَمداً يُكَافِي نِعَمَ المقَاصِدِ ... وَيَطلُبُ المزِيدَ كُلُّ قَاصِدِ

٣- ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَامٍ سَرمَدِ ... عَلَى حَكِيمِ الأنبِيَا مُحَمَّدِ

٤- المُصطَفَى المَبعُوثِ بِالمَصَالِحِ ... فِي شَرعِهِ لِكُلِّ وَقتٍ صَالِحِ

٥- وَبَعدُ: ذِي قَوَاعِدُ الأَحكَامِ ... وَمَرجعُ القَضَاءِ فِي الإِسلَامِ

٦- نَظماً عَلَى المجَلَّةِ العَدلِيَّةْ ... مِن جُملَةِ القَوَاعِدِ الفِقهِيَّةْ

٧- فِي لُجَّةِ الأَشبَاهِ وَالنَّظَائِرِ ... جَمَعَهَا أئِمَّةُ البَصَائِرِ

٨- أَكثَرُهُم مِن عُلَمَا الأَحنَافِ ... مَشَايِخِ القَضَاءِ وَالأَوقَافِ

٩- فِي عَصرِ عُثمَانِيَّةٍ فِي المَاضِي ... يَتبَعُهَا فِي المَحكَمَاتِ القَاضِي

١٠- وَقَد دَعَانِي شَيخُنَا الخطَّابُ ... إِلَى نِظَامٍ يَحسُنُ الخِطَابُ

١١- فَلَيسَ لِي بُدٌّ مِنَ المُوَافَقَهْ ... وَإِن أَكُن لَا أُحسِنُ المَسَابَقَهْ

١٢- مُقرَّباً فِي أَحسَنِ التَّقرِيبِ ... مِن شَيخِنَا الخطَّابِ ذِي التَّرتِيبِ[١]

---

(١) ترتيب مقترح لقواعد مجلة الأحكام العدليَّة اضغط على الرابط الآتي:

(ترتيب مقترح لقواعد مجلة الأحكام العدلية)

١٣- سُـــمَّيتُهَا: بِالنُّبـــذَةِ العَليَّـــةْ نَـظَـماً عَـلَى المَـجَـلَّـةِ الـعَـدلِـيَّـةْ

١٤- يَـا رَبِّ فَاجعَـل قُـرَّةَ العُيُـونِ لِي بَـعـدَ رَيـبِ سَـكـرَةِ المـنُـونِ

١٥- وَانفَـع بِهَـا مَعَـاشِرَ الطُّـلَّابِ فَـاتِحَـةَ الأَبـوَابِ فِي الـطِّـلَابِ

مصطَلح: فِي النَّظمِ

١٦- وَكُلَّـمَا أَصـدَرتُ فِيـهِ «إِنَّـمَا» قَـاعِـدَةٌ كُـلِـيّـةٌ، فَـلـتَـعـلَـمَا

١٧- وَتَحـتَ هَـذَا تَـدخُـلُ الـقَـوَاعِـدُ فَـاحفَظ فَلَيسَ كَـالفَهِيمِ القَـاعِـدُ



قَاعِدَة:

إنَّما الأعمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَمَا تَحتَها

١٨- وَإِنَّـــمَا الأُمُـــورُ بِالمَقَاصِـــدِ[١] فِي صَـــالِحِ الأَعـــمَالِ وَالمَفَاسِـــدِ

١٩- وَفِي الـعُـقُـودِ الـعِـبرَةُ المـعَـانِي وَمَقصـــدٌ لَا اللَّـفظُ وَالمبَـانِي[٢]

٢٠- وَمَن يَكُن قَبلَ الأَوَانِ اسـتَعجَلَا شَـيئاً مُعَاقَـبٌ بِحِرمَـانٍ جَـلَا[٣]

---

(١) قاعدة : الأمور بالمقاصد .

(٢) قاعدة : العبرة في العقود للمقاصد .

(٣) قاعدة : من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه .

قَاعِدَة:

اليَقِينُ لَا يَزولُ بِالشَّكِّ، وَما تَحتَهَا

٢١- وَإِنَّـمَا الـيَـقِـينُ لَا يُـزالُ ... بِـالشَّـكِّ[١] عِندَ مَن لَهُ انتِحَالُ

٢٢- بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَا[٢] ... لَدَيهِمُ الأَصلُ الَّذِي استَبَانَا

٢٣- وَمُثبَتٌ بِزَمَنٍ قَد حُكِمَا ... بَقَاؤُهُ[٣]، وَالأَصلُ عِندَ العُلَمَا

٢٤- بَرَاءَةُ الذِمَّةِ فِي الحَالَاتِ[٤] ... وَعَدَمٌ عارِضَةُ الصِّفَاتِ[٥]

٢٥- كَذَاكَ أَن تُضِيفَ حَادِثاً إِلَى ... أَقرَبِ وَقتٍ حَاصِلٍ؛ لِيُجتَلَى[٦]

٢٦- لَم يُعتَبَر بِالظَّنِّ حَيثُ ظَهَرَا ... فَسَادُهُ[٧]، وَالوَهمُ لَن يُعتَبَرَا[٨]

---

(١) قاعدة : اليقين لا يزول بالشك .

(٢) قاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان .

(٣) قاعدة : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه .

(٤) قاعدة : الأصل براءة الذمة .

(٥) الأصل في الصفات العارضة العدم .

(٦) قاعدة : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

(٧) قاعدة : لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه .

(٨) قاعدة : لا عبرة بالتوهم .

٢٧- كَذَا دَلَالَةٌ مَع التَّصـــرِيحِ[١]، ثُمْ لَا حُـجَّـةٌ مَـعَ احـتِـمَالٍ لَم يَـقُـمْ[٢]

٢٨- وَمَـا بِـعَـادَةٍ يَـكُـونُ مُـمـتَـنِـعْ كَـأَنَّـهُ عَـلَى الحَـقِـيـقـةِ مُـنِـعْ[٣]



(١) قاعدة : لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

(٢) قاعدة : لا حجة مع الاحتمال .

(٣) قاعدة : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

قَاعِدَة:

المشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسِير، وَمَا تَحتَها

٢٩- وَإِنَّـــمَا المَشَّـــقَّةُ التَّيســـــرَاْ تَجلِبُ[١] ثُـمَّ تَـرفَعُ الـتَّعسِـيرَاْ

٣٠- تُرخِّصُ الضَّرُورَةُ المَحظُورَا[٢] وَوَسِّـعُوا فِي الضِّـيقَـةِ الأُمُورَا[٣]

٣١- وَحَاجَةٌ فِي مَنزِلِ الضَّـــرُورَهْ[٤] وَقَـدَّرُوا بِـقَـدرِهَـا مشَـهُـورَهْ[٥]

٣٢- وَحَقَّ غَيرٍ لَيس يُبطِلُ اضـطِرَارْ[٦] .....

---

(١) قاعدة : قاعدة المشقة تجلب التيسير .

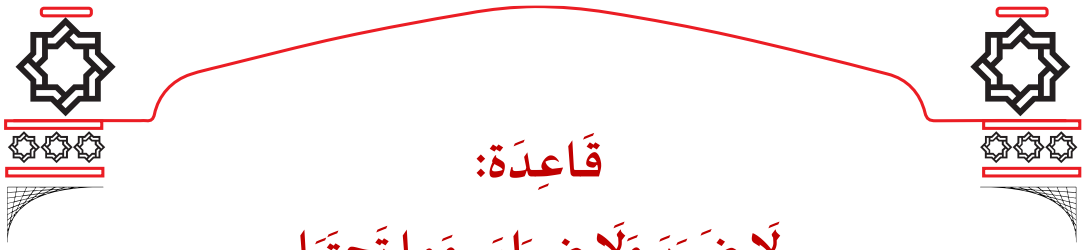
(٢) قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات.

(٣) قاعدة : إذا ضاق الأمر اتسع .

(٤) قاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة .

(٥) قاعدة : الضرورات تقدر بقدرها .

(٦) الاضطرار لا يبطل حق الغير .



قَاعِدَة:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَما تَحتَهَا

..... وَإِنَّـمَا لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارْ[١]

٣٣- والضُّرُّ قَد يُزَالُ[٢]، ثُمَّ يُدفَعُ بِقـدرِ الإمكَـانِ[٣]، وَلـيَسَ يَنفَـعُ

٣٤- مَثِيلُـهُ[٤]، وَبِـالأَخَفِّ دُفِعَـا[٥] وَأهوَنُ الشَّـــرَّينِ أَخذاً شُرِعَا[٦]

٣٥- وَمَع تَعَارُضٍ مِنَ المفَاسِـدِ يُرعَى أَجلُّ الضُّـــرِّ فِي المَقَاصِدِ[٧]

٣٦- وَأَنَّ دَرءَ الضُّـــرِّ وَالمفسَـدَةِ أَولَى مِن اجتِلَابِ ذِي المصلَحَةِ[٨]

٣٧- وَضَرَرٌ يَخُـصُّ فِي تَحَـمُّـلِ لِـدَفعِ ضُرٍّ عَـمَّ عِنـدَ الكُـمَّـلِ[٩]

---

(١) قاعدة : لا ضرر ولا ضرار .

(٢) قاعدة : الضرر يزال .

(٣) قاعدة : الضرر يدفع بقدر الإمكان .

(٤) قاعدة : الضرر لا يزال بمثله .

(٥) قاعدة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .

(٦) قاعدة : يختار أهون الشرين .

(٧) قاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً .

(٨) قاعدة : درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

(٩) قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .

٣٨- ثُمَّ القَدِيمَ تَرَكوا عَلَى القِدَمْ[١] وَالضُـــرُّ لَم يَكُن قَدِيماً[٢]، بَل عَدَمْ

(١) قاعدة : القديم يترك على قدمه .

(٢) الضرر لا يكون قديمًا .

قَاعِدَة:
العَادَةُ محَكَّمَةٌ، وَمَا تَحتَها

٣٩- وَإِنَّمَا عَادَاتُنَا مُحَكَّمَهْ[١] وَاشْتَرَطُوا بِكَونِهَا مُعَمَّمَهْ

٤٠- فَحُجَّةٌ مُوجِبَةُ الأَعمَالِ عَادَاتُ مَا لَنَا مِن استِعمَالِ[٢]

٤١- وَذَاكَ حَيثُ اطَّرَدَت أَو غَلَبَتْ[٣] وَعِبرَةٌ مِن غَالِبٍ شَاعَ ثَبَتْ

٤٢- لَا نَادِرٍ[٤]، وَالعُرفُ حِينَ عَيَّنَا كَالنَّصِّ فِي التَّعيِينِ عِندَ الاعتِنَا[٥]

٤٣- وَعُرفاً المعرُوفُ كَالمَشرُوطِ شَرطاً عَلَى البَقَاءِ وَالسُّقُوطِ[٦]

٤٤- وَالعُرفُ كَالمشرُوطِ فِي التِّجَارَةِ[٧] وَاترُك حَقِيقاً بِدَلِيلِ العَادَةِ[٨]

---

(١) قاعدة : العادة محكمة .

(٢) قاعدة : استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

(٣) قاعدة : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .

(٤) قاعدة : العبرة للغالب الشائع لا للنادر .

(٥) قاعدة : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

(٦) قاعدة : المعروف عرفاً كالمشروط شرطًا .

(٧) قاعدة : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

(٨) قاعدة : الحقيقة تترك بدلالة العادة .

٤٥- وَجَعَلُوا الكِتَابَ كالخِطَابِ[١] ثُمْ إِشَـــارَةٌ مَـعـهُـودَةٌ لِـمَـن يَـؤُمْ

٤٦- يُحمَل كـالـبَـيَـانِ بِـالـلِّسَـــانِ كَـأَخـرَسٍ يُشِـــيرُ بِـالـبَـنَـانِ[٢]

٤٧- لَم يُـنـكِـرُوا تَـغَـيُّرَ الأحـكَـامِ جَـريَـاً عَـلَى تَـغـيُّرِ الأَيَّـامِ[٣]

(١) قاعدة : الكتاب كالخطاب .

(٢) قاعدة : الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .

(٣) قاعدة : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .

قَاعِدَة:

إِعمَالُ الكَلَامِ أَولَى مِن إِهمَالِه، وَمَا تَحتَهَا

٤٨- وَإِنَّـمَا الإِعـمَالُ فِي الـكَـلَامِ أَوَلى مِـنَ الإِهمَـالِ[١] فِي المَـقَـامِ

٤٩- وَالأَصـلُ فِي كَلَامِنَا الحَقِيقَهْ[٢] فَـإِن تَـعَـذَّرَت فَـخُـذ طَـرِيـقَـهْ

٥٠- مَجَـازِهَـا[٣]، وَبِـالتَّعَـذُّرِ اهمِـلِ[٤] وَالوَصفُ فِي الحَاضِرِ لَغوُ العمَلِ[٥]

٥١- وَذِكـرُ بَعـضٍ لَـيسَ مِمَّـا يَنقَسِـمْ كَـذِكرِ كُلِّـهِ[٦] عَلَى مَـا قَـد وُسِـمْ

---

(١) قاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله.

(٢) قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة .

(٣) قاعدة : إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .

(٤) قاعدة : إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .

(٥) قاعدة : الوصف في الحاضر لغو .

(٦) قاعدة : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .



قَاعِدَة: التَّابِعُ تَابِعٌ، وَمَا تَحتَهَا

٥٢- وَإِنَّمَا التَّابِعُ تَابِعٌ[١]، وَمَنْ ... مَلَكَ شَيئاً مِن مبَاحٍ فِي زَمَنْ

٥٣- يَملِكُ مَا يَكُونُ مِن ضَرُورَتِهْ[٢] ... وَتَابِعٌ مَا لَم يَصِر فِي صُورَتِهْ

٥٤- يُقصَدُ لَا يُفرَدُ بِالحُكمِ[٣]، ومِنْ ... بُطلَانِ شيءٍ يَبطُلُ الذِّي ضَمِنْ[٤]

٥٥- وَالأَصلُ إِذ يَبطُلُ يَحصُلُ البَدَلْ[٥] ... وَيَسقُطُ الفَرعُ إِذَا الأَصلُ بَطَلْ[٦]

٥٦- وَالفَرعُ قَد يَثبُتُ دُونَهُ فَقَرْ[٧] ... وَاغتَفَرُوا فِي الفَرعِ مَا لَا يُغتَفَرْ

٥٧- فِي أَصلِهِ[٨]، وَفِي البَقَاءِ يُغتَفَرْ ... مَا لَم يَكُن فِي الابتِدَاء مُغتَفَرْ[٩]

---

(١) قاعدة : التابع تابع .

(٢) قاعدة : من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته .

(٣) قاعدة : التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودًا .

(٤) قاعدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

(٥) قاعدة : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .

(٦) قاعدة : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

(٧) قاعدة : قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .

(٨) قاعدة : يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع .

(٩) قاعدة : يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .

٥٨- ثُـمَّ البَقَـا أسـهَلُ مِمَّـا يُبتَـدَا[١] .....



(١) قاعدة : البقاء أسهل من الابتداء .



قَوَاعِد: تَتعَلَّقُ بِالاجتِهَاد وَالمَانِع

..... وَلَا مَسَـــاغَ لِاجـتِـهَـادٍ مَـورِدَا

٥٩- فِي النَّصِّ[١]، ثُمَّ الِاجتِهَادُ المُنقَضِي فِي حُكمِـه بِـمِـثلِـهِ لَا تَـنـقُـضِ[٢]

٦٠- وكُـلُّ مَـا جَـازَ لِعُـذرٍ يَمتَنِـعْ بَعـدَ زَوَالَـهِ[٣]، وَعَـادَ المُمتَنِـعْ[٤]

٦١- وَبِـاختِلَافِ مَـانِعٍ وَالمقتَـضِيْ يُقـدَّمُ المَـانِعُ فِي الـذِّي قُضِـيْ[٥]



(١) قاعدة : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

(٢) قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله .

(٣) قاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله .

(٤) قاعدة : إذا زال المانع عاد الممنوع .

(٥) قاعدة : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .

قَوَاعِد:

تَتَعَلَّقُ بِالوِلَايَةِ، والحُجَجِ وَالبَرَاهِين، وَالشُّرُوطِ

٦٢- ثُـمَّ التَّصـرُّفُ عَـلَى الرَّعِيَّـةْ ... يَنُـوطُ بِالمصـلَحَةِ الشـرَّعِيَّةْ[١]

٦٣- ثُـمَّ ولَايَـةُ الخُصُـوصِ أَعَـلَى ... مِـنَ الـعُـمُـومِ عِـنـدَهُـم وَأَولَى[٢]

٦٤- وَعِنـدَنَا الثَّابِـتُ بِالبُرهَـانِ ... نَـرَاهُ كـالـثّـابِـتِ بِـالـعِـيَـانِ[٣]

٦٥- أَمَّا دَلِيلُ الشَّيءِ فِي البَوَاطِنِ ... قَـامَ مَـقَـامَـهُ مِـنَ الـقَـرَائِـنِ[٤]

٦٦- وَالمُـدَّعي بَيِّنَـةً قَـد حَضَّـرَا ... ثُـمَّ يَـمِـيـنُـهَـا عَـلَى مَـن أَنـكَـرَا[٥]

٦٧- فَـالـبَـيِّـنَـاتُ لِخِـلَافِ الـظَّـاهِـرِ ... ولِبَقَـاءِ الأَصـلِ حِلفُ النَّـاكِرِ[٦]

٦٨- فَـالـبَـيِّـنَـاتُ حُـجَّـةٌ مُـعَـدِّيَـهْ ... وَلَـيـسَ فِي إِقـرارِهِ مِـن تَـعـدِيَـهْ[٧]

---

(١) قاعدة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

(٢) قاعدة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .

(٣) قاعدة : الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .

(٤) قاعدة : دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .

(٥) قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر .

(٦) قاعدة : البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل .

(٧) قاعدة : البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة .

٦٩- وَالمَرءُ مِن إِقرَارِهِ مُؤَاخَذُ[١] وَمَع تَنَاقُضٍ فَلَا يُؤَاخَذُ[٢]

٧٠- وَقَبِلُوا مَقُولَةَ المُتَرجِمِ مِن عَربِيٍ مُطلقاً وعَجَمِ[٣]

٧١- وَمَن سَعَى فِي نَقضِ مَا قَد تَمَّا مِن عِندِهِ نَرُدُّ مَا قَد هَمَّا[٤]

٧٢- وَكُلُّمَا عُلِّقَ بِالشَّرطِ لَزِمْ ثُبُوتُهُ عِندَ الثُّبُوتِ[٥]، فَالتُزِمْ

٧٣- بِقدرِ مَا أمكَنَ رعيُ الشَّرطِ[٦]، ثُمْ بِصُوَرِ التَّعلِيقِ مَوعِدٌ يَهُمْ[٧]

---

(١) قاعدة : المرء مؤاخذ بإقراره .

(٢) قاعدة : لا حجة مع التناقض .

(٣) قاعدة : يقبل قول المترجم مطلقاً .

(٤) قاعدة : من سعى في نقض ما تم من جهته فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.

(٥) قاعدة : المعلَّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

(٦) قاعدة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

(٧) قاعدة : المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .



قَوَاعِد: تتعلَّقُ بَالضَّمَان

٧٤- وَعِنـدَنَـا الخَـراجُ بِـالضَّـمَانِ[١] وَالأَجرُ لَا يَكُونُ مَعْ ضَـمَانِ[٢]

٧٥- وَالغُـرمُ بِـالغُنمِ[٣]، وَكُـلُّ نِعمَـةْ تَـأتِي عَلَى اتِّسَـاعِ قَـدرِ النِّقمَـةْ[٤]

٧٦- وَالـفِـعـلُ لِـلـفَـاعِـلِ لَا لِـلآمِـرِ يُضَـافُ عِـنـدَهُـم بِلَا تَنَـاكُرِ[٥]

٧٧- إِن يَشـتَرِكَ مُبَـاشِرٌ فِعلاً مَعَـاْ مَسـبِّبٍ يُضَـافُ حُكمٌ وَقَعـاْ

٧٨- إِلَى الّـذِي يُـبَـاشِرُ الـفِـعـلَ كَـمَا قَـرَّرهَـا المـوفَّـقُـونَ الـعُـلَـمَا[٦]

٧٩- وشَرعـاً الجَـوَازُ قَـد يُـنَـافِي ضَـمَانَ مَـا لَـدَيـهِ مِـن إِتلَافِ[٧]

٨٠- وَضَـامِـنٌ مُبَـاشِرٌ لَم يَـعـمَـدِ[٨] لَا مُـتَسَـبِّـبٌ بِـلَا تَـعَـمُّـدِ[٩]

---

(١) قاعدة : الخراج بالضمان .

(٢) قاعدة : الأجر والضمان لا يجتمعان .

(٣) قاعدة : الغرم بالغنم .

(٤) قاعدة : النعمة بقدر النقمة .

(٥) قاعدة : يضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر .

(٦) قاعدة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر .

(٧) قاعدة : الجواز الشرعي ينافي الضمان .

(٨) قاعدة : المباشر ضامن وإن لم يتعمد .

(٩) قاعدة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد .

٨١- أَمَّـا جِـنَـايَـةٌ مِـنَ الـعَـجـمَاءِ جُـبَـارُ جُـرحٍ عِـنـدَ الِاعـتِـدَاءِ[١]



(١) قاعدة : جناية العجماء جبار .

قَوَاعِد: تَتعلَّقُ بِالمِلك

٨٢- وَعِنـدَهُم فَـالأَمرُ بِالتَّصَـرُّفِ ... فِي مِلـكِ غَـيرٍ بَاطـلٌ،[١] فَلتَعـرِفِ

٨٣- بِـأَنَّ مِلـكَ الغَيرِ لَا تَصَـرُّفَا ... فِيـهِ بِغَـيرِ إِذنِـهِ التَّصَـرُّفَا[٢]

٨٤- وَلَا يَجُـوزُ أَخـذُ مَـالٍ لِأَحـدْ ... بِدُونِ أَسبَابٍ مِنَ الشَّرعِ يُحَدْ[٣]

٨٥- وَسَـبَبُ المِـلـكِ إِذَا تَـبَـدَّلَا ... قَامَ مَقَامَ الذَّاتِ حَيثُ حَصَلَا[٤]

---

(١) قاعدة : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

(٢) قاعدة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

(٣) قاعدة : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي .

(٤) قاعدة : تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات .



قَوَاعِد وَضَوَابِط متَفَرِّقَة

٨٦- وَمَا عَلَى خُلفِ القِياسِ ثَبَتَا ... فَلَا يَقَاسُ غَيرُهُ لِيَشبُتَا[١]

٨٧- وَحَرَّمُوا إِعطَاءَ مَا قَد حَرَّمُوا ... أَن يَأخُذُ الإِنسَانُ[٢]، ثُمَّ حَكَمُوا

٨٨- بِأَنَّ مَا فِعَالُهُ يَمتَنِعُ ... فَطَلَبٌ كَفعلِهِ مُمتَنِعُ[٣]

٨٩- وَعِندَنَا السَّاقِطُ لَا يَعُادُ ... كَعَدمٍ[٤]، وَسُؤلُنَا مُعَادُ

٩٠- فِي صِيغَةِ الجَوَابِ[٥]، ثُمَّ لَا يَتِمْ ... تَبَرُّعٌ بِغيرِ قبصٍ مُنحتِمْ[٦]

٩١- ثُمَّ عَلَى الإِطلَاقِ يَجرِي المُطلَقُ ... مَا لَم يَقُم تَقيِيدُهُ وَيَصدُقُ

٩٢- عَلَى دَلَالَةٍ مِنَ النُّصُوصِ ... أَو نَصَّهُ الشَّارِعُ فِي الخُصُوصِ[٧]

٩٣- وَلَيس لِلسَّاكِتِ قَولٌ يُنسَبُ ... إِلَيهِ فَالسُّكوتُ لَيسَ يُحسَبُ

---

(١) قاعدة : ما ثبت على خلاف القياس .

(٢) قاعدة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .

(٣) قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه .

(٤) قاعدة : الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود .

(٥) قاعدة : السؤال معاد في الجواب .

(٦) قاعدة : لا يتم التبرع إلا بالقبض .

(٧) قاعدة : المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة .

٩٤- لَـكِـنَّـه فِي مَـعـرَضِ الحَـاجَـاتِ بَيَـانُ مَـا يَسـكـتُ مِن حَـالَاتِ[١]



(١) قاعدة : لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان .



خَاتِمَة المنظُومَةِ

٩٥- وَتَـمَّ فِي الْمَـدِيـنـةِ المـنَـوَّرَهْ نَظمُ الفَقِيرِ سَـائِلاً أَن تَعـذِرَهْ

٩٦- إِذَا رَأَيـتَ خَـلَـلاً، فَـأَصـلِـحِ بَـعـدَ تَـأَمُّـلٍ أَتَى مِنْ مُصـلِـحِ

٩٧- فِي عَـامِ ألـفٍ ثُـمَّ أَربَـعِـيـنَـا وَسَـبـعـةٍ وَرَابـعِ المِـئِـيـنَـا

٩٨- فِي ثَـانِ يَـومٍ مِـنْ جُمَـادَى الأُولَى وَالحَـمـدُ فِي آخِـرَةٍ وَالأُولَى

٩٩- للهِ، وَالسَّـلَامُ مَـع صَـلَاتِـهِ عَـلَى النَّـبِـيِّ مُـوصِـلاً صِـلَاتِـهِ

١٠٠- يَـا رَبِّ عِـنـدَكُـم قَبُـولُ الـنَّـظمِ وَمِنِّـيَ الـدُّعَا لِنَشـرِ العِلـمِ



تمّت هذه المنظومة العلميّة المسمّاة «النّبذة العليّة نظم المجلّة العدليّة» في المدينة النّبويّة المنوّرة، ٢/ ٥/ ١٤٤٧ عام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين، اليوم الثَّاني من الخامس جمادى الأولى، يوم الجمعة بعد صلاة الصَّلاة، نظمتها في هذه اللَّيلة المباركة في الحرم الجامعي من الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوّرة، أعزّها الله. والحمد لله ربّ العالمين، وأصلّي وأسلّم على محمّد سيّد المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين.

وكتبه: درجات بن محمود حرسي الزُّبيري الشَّافعي



فهرس المنظومة

تقريظ الشيخ أ.د. عبد الرحمن عليّ الحطاب ٥

مقَدِمَّة المَنظُومَة ٧

مصطَلح: فِي النَّظمِ ٨

قَاعِدَة: إنَّما الأعمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَمَا تَحتَها ٩

قَاعِدَة: اليَقِينُ لَا يَزولُ بِالشَّكِّ، وَما تَحتَهَا ١٠

قَاعِدَة: المشَقَّةُ تَجلِبُ التَّيسِير، وَمَا تَحتَها ١٢

قَاعِدَة: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَما تَحتَهَا ١٣

قَاعِدَة: العَادَةُ محَكَّمَةٌ، وَمَا تَحتَها ١٥

قَاعِدَة: إِعمَالُ الكَلَامِ أَولَى مِن إِهمَالِه، وَمَا تَحتَهَا ١٧

قَاعِدَة: التَّابِعُ تَابِعٌ، وَمَا تَحتَهَا ١٨

قَوَاعِد: تَتعَلَّقُ بِالاجتِهَاد وَالمَانِع ٢٠

قَوَاعِد: تَتَعَلَّقُ بِالوِلَايَةِ، والحُجَجِ وَالبَرَاهِين، وَالشُّرُوطِ ٢١

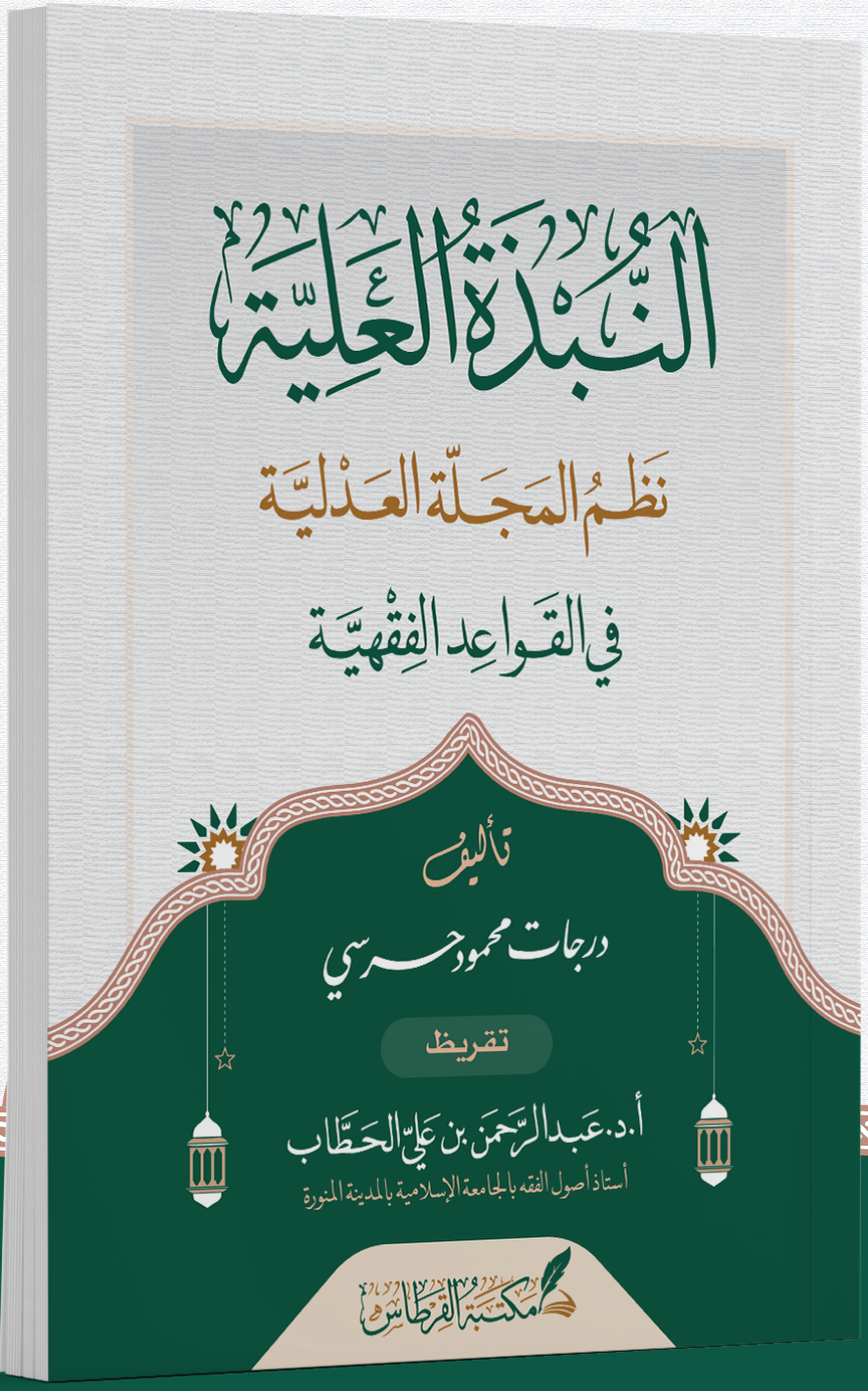
قَوَاعِد: تتعَلَّقُ بَالضَّمَان ٢٣

قَوَاعِد: تَتعَلَّقُ بِالمِلكِ..... ٢٥

قَوَاعِد وَضَوَابِط متَفَرِّقَة ٢٦

خَاتِمَة المنظُومَةِ ٢٨

فهرس المنظومة..... ٢٩



مكتبة القرطاس
Al-qirtas bokes 252 683 878893
AL-QIRTAS BOKES